

1516144-04.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2192943/2022 - 14º D.P. PINHEIROS, 26173040

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALLEFY RODRIGUES DE ANDRADE

Juiza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 850/2022

ALLEFY RODRIGUES DE ANDRADE, está sendo processado incurso no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1516144-04.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516144-04.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2192943/2022 - 14º D.P. PINHEIROS, 26173040

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALLEFY RODRIGUES DE ANDRADE

Juiza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 850/2022

ALLEFY RODRIGUES DE ANDRADE, está sendo processado incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, nos termos da denúncia de fls. 44-46 segundo a qual "[...]"
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 16 de julho de 2022, por volta das 14h19, na Avenida Abílio Pereira de Almeida, nº 19, Rio Pequeno, nesta cidade e comarca, ALLEFY RODRIGUES DE ANDRADE, qualificado à fl.10, transportava e trazia consigo, para evidentes fins de tráfico ilícito de drogas, 16 papелotes de maconha, 46 eppendorfs de cocaína e 81 invólucros de cocaína, conforme auto de exibição e

apreensão de fl. 08/09 e laudo pericial de constatação de fls. 17/20, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Segundo foi apurado, policiais militares estavam em apoio a VTR M 23315 pela área, momento em que se depararam com um indivíduo, que, ao avistar a viatura, empreendeu fuga. Em acompanhamento do mesmo, os policiais flagraram o indivíduo dispensando ao solo alguns objetos. Nada obstante, os policiais o abordaram e o identificaram como sendo o ora denunciado ALLEFY. Em procedimento de busca, os mesmos policiais constataram que os objetos se tratavam de 23,5 gramas de cocaína; 30,01 gramas de maconha e 11,9 gramas de cocaína, além da quantia de R\$ 323,00 e um aparelho celular. Ao ser questionado a respeito dos objetos, ALLEFY confessou que eram sua propriedade e que estava traficando no local. Formalmente interrogado perante a autoridade policial, a fls. 10, ALLEFY invocou o direito constitucional de permanecer em silêncio. [...]."

A materialidade delitiva consta em auto de exibição e apreensão de fls. 08-09 e laudos periciais de fls. 17-20, 37-39, 110-113, 114-116 e 117-119.

Recebida a denúncia em 16/09/2022 (fls. 128). Citado o réu em 19/09/2022 (fls. 131-134).

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é procedente.

A prova oral concluída em sede do contraditório permite segura convicção de que fora o réu surpreendido trazendo consigo as drogas descritas na denúncia, em circunstâncias que evidenciam a destinação mercantil.

Nesse sentido, os policiais militares Marcio Lousano Martin e Vinicius Paulo Leal Passini relataram que patrulhavam na região e ao passarem pelo local conhecido por ser um ponto de tráfico de drogas, o acusado fora visualizado a caminhar na via pública e, tão logo visualizou a viatura policial, passou a correr, embrenhando-se em meio a um esgoto. Nesse local, são constantes visualizações da mercancia espúria por indivíduos que logo percebem a aproximação policial e se colocam em fuga em meio a residências e vielas. Assim fez o réu que, ao perceber que haveria a incursão por seu roteiro de fuga, resolveu retornar, entregando-se à polícia. Ao iniciar a fuga, os depoente viram uma bolsa em poder do réu e por ele dispensada. Ao ser verificado o conteúdo, constatou-se a existência das drogas descritas na denúncia. Próximo ao local no qual o réu lançou a bolsa, havia um aparelho celular, porém, sem que pudessem os depoentes afirmar estivesse ou não na posse do réu em razão da presença de terceiros que saíram em fuga, também. Informalmente, o réu admitia que as drogas lhe pertenciam.

Ao ser interrogado neste juízo, admitiu o réu inteira veracidade aos relatos policiais, não apenas quanto à dinâmica policial, mas, quanto à destinação das drogas.

Esse é o contexto da prova oral e que, analisado em conjunto à materialidade delitiva apurada, prestando-se à convicção de que o réu trazia consigo as drogas para fins da mercancia espúria.

Os depoimentos policiais devem ser acolhidos com cautela, impondo-se ao juiz se ater ao atributo do ato administrativo que é a presunção de veracidade relativa, quando desconstituídos por segura demonstração de desvio de finalidade, com punição severa aos autores. Mas, na presente causa, as provas não se inclinam a desacreditá-los, senão, reconstituir ações pautadas em transparência, legalidade e isenção, movidas pelo estrito cumprimento do dever legal.

Autoria, materialidade e culpabilidade, portanto, incontestes diante do contexto probatório objeto da análise acima.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno ALLEFY RODRIGUES DE ANDRADE incurso no artigo 33 caput da Lei 11.343/06.

Passo a dosar a pena -

Atenta às diretrizes do artigo 42 da Lei 11.434/06 e artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 05 anos de reclusão e 500 dias multa fixada no piso legal, considerada a menoridade e confissão judicial, atenuantes genéricas que não implicam na fixação da pena abaixo do mínimo legal - Súmula 231 - STJ.

O réu não ostenta antecedentes criminais, viável se reconhecer o crime na forma

privilegiada (artigo 33 parágrafo 4º da Lei 11.343/06), não se descartando a possibilidade de que tivesse sido cooptado apenas para a atividade na qual fora surpreendido, diante da ausência de outras circunstâncias de seu envolvimento. Assim, reduz-se a pena retro de fração de 2/3, resultando em 01 ano e 08 meses de reclusão e 168 dias multa no piso legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito consistentes:- 1) prestação de serviços à comunidade e, 2) recolhimento de pecúnia em benefício de entidade assistencial, a serem especificadas as prestações em sede de Execução Penal.

Declaro o perdimento do valor apreendido, produto do crime - R\$323,00 - em favor da União, na forma do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Oficie-se à Autoridade Policial para imediata remessa de respectiva guia de recolhimento judicial do valor.

Com o trânsito em julgado, oficie-se para destinação do valor nos termos da lei.

Oficie-se para incineração das drogas.

P.R.I.C.

São Paulo, 29 de setembro de 2022.

Sonia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA